



PUTUSAN
Nomor 3878 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PRIYONO alias SUPRIYONO bin MOHAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Rogojembangan Timur, RT 005, RW 005, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **JUHARIYATI binti MOHAMAD**, bertempat tinggal di Jalan GOR Werguwetan, Nomor 3A, RT 004, RW 003, Kelurahan Werguwetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Naufal Sebastian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bantu Sesama, beralamat di Jalan Untung Suropati, Kaveling 14, Nomor 56, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SURATEMIN bin SUGIMIN, bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Handayani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sri Handayani, S.H., Budiyanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Boja-Kaliwungu, Km 06, RT 001, RW 003, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan pendahuluan atas tanah sengketa yang dilakukan Juru sita Pengadilan Negeri Kendal adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam posita 1 gugatan Para Penggugat adalah tanah hak milik Penggugat I yang telah dialihkan hak kepemilikannya dan penguasaannya dengan dijual kepada Penggugat II secara sah dan berhak menguasai, menempati serta mensertifikatkan atas nama Penggugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang tersebut dalam posita 4 surat gugatan Para Penggugat seluas lebih kurang 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebelah utara tanahnya Suratemin-Toko Bangunan, sebelah timur jalan raya, sebelah selatan tanahnya Penggugat II Juhariyati, sebelah barat tanah Berem/sungai adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat I tercatat dalam Buku C Desa Nomor 648, Persil 26, Klas S.III, luas 0.130 Da/1.300 m² terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang telah dijual secara sah kepemilikannya dan penguasaannya kepada Penggugat II Juhariyati;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menghaki, menempati dan menjadikan tempat usaha penimbunan dan penjualan kayu atas tanah sengketa tanpa alas hak dan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya berakibat buruk yang sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa baik secara materiil maupun *immateriil* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan alat pembayaran yang sah secara kontan dan seketika setiap tahunnya sejak diajukannya gugatan ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
3. Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - Kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian *immateriil* sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 3. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
- 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kdl tanggal 17 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Januari 2023, Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kdl yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan konvensi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi serta alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan 90/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 21 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukunya bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam posita 1 gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah tanah milik Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat I yang telah dialihkan kepemilikan dan penguasaannya dengan jual beli kepada Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/dahulu Penggugat II secara sah dan berhak menguasai, serta menempati serta mendaftarkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/dahulu Penggugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang tersebut dalam posita 4 gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah:

sebelah utara : tanahnya Suratenin-Toko Bangunan,

sebelah timur : jalan raya,

Sebelah Selatan : tanahnya Juhariyati,

Sebelah Barat : tanah barem/sungai,

adalah merupakan bagian tanah milik Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Penggugat I sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor 648, Persil 26, Klas S.III, luas 0.130 Da/1.300 m^2 (seribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang telah dijual secara sah kepemilikannya dan penguasaannya kepada Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/dahulu

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



Penggugat II;

5. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, menempati dan menjadikan tempat usaha penimbunan dan penjualan kayu atas tanah sengketa tanpa alas hak dan tanpa persetujuan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/dahulu Penggugat II atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat yang menguasai, menempati dan menjadikan tempat usaha penimbunan dan penjualan kayu atas tanah, senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian *immateriil* Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendal, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



Tahun 2020, jika ada eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima dan oleh karena dalam perkara *a quo* jual beli antara Ngarju dan Suratemin dilakukan di bawah tangan dan objek sengketa belum bersertifikat hak milik, sehingga pihak penjual dalam hal ini Ngarju harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Ngarju tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan kurang pihak dan tepat putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kendal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PRIYONO alias SUPRIYONO bin MOHAMAD, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PRIYONO alias SUPRIYONO bin MOHAMAD**, 2. **JUHARIYATI binti MOHAMAD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3878 K/Pdt/2023